

특허·실용신안 우선권증명서류의 전자적 교환에 관한 고시

[소관 :특허제도과]

제정 2008.10.13, 고시 제2008-22호

개정 2009.6.26, 고시 제2009-10호

개정 2009.8.24, 고시 제2009-24호

개정 2012.7.27, 고시 제2012-12호

개정 2013.12.31, 고시 제2013-31호

개정 2015.7.26, 고시 제2015-12호

개정 2020.6.11, 고시 제2020-15호

개정 2025. 10. 30. 지식재산처고시 제4호

제1조 「특허법 시행규칙」 제25조제2항에 따른 "지식재산처와 외국의 특허업무를 담당하는 행정기관간에 우선권증명서류를 전자적 매체에 의하여 교환할 수 있는 체제가 구축된 국가로서 지식재산처장이 고시하는 국가"로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 국가를 지정한다.

1. <삭 제>

2. <삭 제>

3. <삭 제>

4. 세계 지식 재산권 기구(「세계지식소유권기구 설립협약」 제1조에 따라 설립된 세계지식소유권기구를 말한다.이하 같다)의 전자적 접근 서비스(DAS, Digital Access Service)을 통하여 우선권 증명서류를

전자적으로 송달 하기로 세계 지식 재산권 기구와 합의한 국가(지식재산처장이 우선권증명서류 제출기간내에 전자적 교환방법으로 해당 우선권증명서류를 세계 지식 재산권 기구로부터 제공받을 수 있는 상태였음을 확인할 수 있는 경우에 한정한다)로서 지식재산처장이 지식재산처 홈페이지에 게시하는 국가

5. <삭 제>

6. 다만

제2조(재검토기한) 지식재산처장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제394호)에 따라 이 고시에 대하여 2019년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2008-22호, 2008. 10. 13.>

①(시행일) 이 고시는 2008년 10월 14일부터 시행한다.

②(조약에 의한 우선권 주장에 대한 적용례) 제3호의 개정규정은 이 고시 시행 후 특허법 제54조제4항제2호에 따라 서면이 제출된 것부터 적용한다.

부칙 <제2009-10호, 2009. 6. 26.>

제1조(시행일) 이 고시는 2009년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(조약에 의한 우선권 주장에 대한 적용례) 제4호의 개정규정은 이 고시 시행 후 특허법 제54조제4항제2호에 따라 서면이 제출된 것부터 적용한다.

부칙 <제2009-24호, 2009. 8. 24.>

제1조(시행일) 이 고시는 2009년 8월 24일부터 시행한다.

부칙 <제2012-12호, 2012. 7. 27.>

제1조(시행일) 이 고시는 2012년 8월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2013-31호, 2013. 12. 31.>

제1조(시행일) 이 고시는 2014년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2015-12호, 2015. 7. 26.>

제1조(시행일) 이 고시는 2015년 7월 26일부터 시행한다. 다만, 제1조제6호의 개정규정은 2016년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2020-15호, 2020. 6. 11.>

제1조(시행일) 이 고시는 2020년 7월 1일부터 시행한다.

제2조 개정규정은 이 고시 시행 이후 특허출원 및 실용신안등록출원부터 적용한다.

부칙 < 제4호, 2025. 10. 30. >

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.